

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2813/2019

अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, बाररूम नम्बर 02, जिला न्यायालय, दुर्ग

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग

आदेश दिनांक 27.10.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार अग्रवाल अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जनसूचना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :—

“कु. अंबिका अग्रवाल के नाम पर ग्राम दमोदा प.ह.न. 60/74 में स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 49/1, 46/1, 44/1 रकबा 1.66, 0.60 एवं 199 है, जमीन 1970—71 से 1983—84 तक कब्जे में था। 1984—85 में बंदोबस्त हो जाने के बाद उसका नया नंबर 351, 391 हो गया है, जिसे कलेक्टर ने घास घोषित किस आधार पर किस कारण से घोषित किया गया है, उसकी जानकारी प्रदान करें।”

- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 22.07.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, कार्यालय, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर, जिला कार्यालय, दुर्ग के द्वारा दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित किया गया ।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.09.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया ।
- 6/ आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कार्यालय, दुर्ग द्वारा पत्र क्रमांक 7131 दिनांक 16.09.2020 (आयोग में प्राप्ति दिनांक 01.10.2020) के माध्यम से लिखित जवाब प्रेषित किया कि :—

“जनसूचना आवेदन का निकट संबंध तहसीलदार दुर्ग से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत दिनांक 19.06.2019 को तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया गया। प्रकरण में

निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा प्रथम अपील संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग के समक्ष दिनांक 22.08.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 22.08.2019 की कंडिका-3 में लेख किया गया है कि "अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग को पत्र क्र 7946 दिनांक 25.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 8288 दिनांक 30.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को न्यायालय में प्रदान किया गया। अपीलार्थी प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होना बताया गया।

कंडिका-4 में लेख किया गया है कि "प्रकरण देखा। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में बताया है कि वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी तहसीलदार दुर्ग से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्र क्र. 456 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत दिनांक 19.06.2019 को तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया जा चुका है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र.8288 दिनांक 30.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2019 को न्यायालय में प्रदाय किया गया।"

- 7 / इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 17.06.2019 जो जनसूचना अधिकारी तहसीलदार दुर्ग से संबंधित होने से कार्यालयीन पत्र क्र. 456 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया गया। जिस पर तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग द्वारा पत्र दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रस्तुत जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को न्यायालय में प्रदान किया गया। अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी यदि चाहें तो उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित अभिलेखों का अवलोकन एवं वांछित जानकारी विनिर्दिष्ट कर नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

- 8/ चूंकि राजस्व प्रकरणों में पूर्व से छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के तहत नकल प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत अतः इसके तहत राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार, दुर्ग द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन का विधिसम्मत निराकरण किया गया है और इसी आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
- 9/ अपीलार्थी को अभी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो तहसील कार्यालय में नकल शाखा से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के तहत नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 10/ प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त